

1504614-71.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Juliana Guelfi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... a desclassificação do delito de tráfico para o crime do artigo 28 da lei 11.343/06, o que foi seguido pela defesa.

Este é o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Não há preliminares a serem dirimidas.

No mérito, é o caso de desclassificação do crime de tráfico para o delito do artigo 28 da lei 11.343/06.

A materialidade do crime imputado ao acusado na denúncia é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504614-71.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504614-71.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO VINICIUS SANTOS PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Juliana Guelfi

Vistos.

PAULO VINICIUS SANTOS PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c.c. o artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 25 de fevereiro de 2020, por volta de 01h30min, na altura do n. 10 da Avenida Pedro Álvares Cabral, no portão 3 do Parque do Ibirapuera, bem como nas suas imediações, nesta Capital de São Paulo, agindo em concurso e com unidade de propósitos com os adolescentes Maicon Oliveira de Souza, Daniel Silva Correia e Eduardo Oliveira Cavalcanti, trazia consigo (e também com eles, menores), para fins de tráfico, várias porções de drogas a saber, 05 recipientes contendo 240 ml da substância conhecida como lança-perfume (cloro de metileno/diclorometano), 06 invólucros/porções contendo

um total de 3,7 gramas da droga conhecida como cocaína, bem como 01 invólucro/porção contendo um total de 0,3 grama da substância conhecida como skunk (Tetrahydrocannabinol - THC), substâncias entorpecentes estas que determinam dependência física e psíquica, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conforme narrado na denúncia, os policiais Diego Cordeiro da Silva e Frankel Oliveira de Lima exerciam as suas funções no local (o qual é um parque municipal - Ibirapuera - que abriga museus e recintos onde se realizam espetáculos, exposições, shows e diversões de qualquer natureza), notaram que o acusado e os menores (que estavam na sua companhia) demonstraram nervosismo ao tentar adentrar no parque, os abordaram, os submeteram a uma revista e com eles encontraram as drogas mencionadas, a saber, em poder de PAULO foram encontrados 03 recipientes com lança-perfume, 06 porções com cocaína e R\$ 207,00 em dinheiro, com o menor Eduardo foi encontrado um recipiente com lança-perfume, com o menor Daniel foi apreendido um recipiente com lança-perfume e com o menor Maycon foi encontrada uma porção de skunk.

Diante disso, as drogas e os valores foram apreendidos e o acusado e os menores foram encaminhados até a Delegacia.

Adotado o rito comum, mais benéfico ao acusado, a denúncia foi recebida em 29 de abril de 2020 (fls. 79/80).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 99/111).

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, o recebimento da denúncia foi ratificado em 13 de novembro de 2020 (fls. 113).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a desclassificação do delito de tráfico para o crime do artigo 28 da lei 11.343/06, o que foi seguido pela defesa.

Este é o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Não há preliminares a serem dirimidas.

No mérito, é o caso de desclassificação do crime de tráfico para o delito do artigo 28 da lei 11.343/06.

A materialidade do crime imputado ao acusado na denúncia é comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/15), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), pelo laudo de constatação (fls. 34/37) e pelo laudo exame químico-toxicológico definitivo (fls. 133/135).

A autoria do tráfico, no entanto, não se confirmou.

Na Delegacia, o réu negou o tráfico, alegando que a droga era para seu consumo. Contou que estava no evento de Carnaval, no Parque Ibirapuera, com seus amigos Eduardo, Daniel e Maicon. Estava com dois frascos de lança perfume, que era para consumo pessoal. Sabia que seus amigos também estavam com drogas (fls. 09).

Em juízo, o acusado PAULO VINICIUS SANTOS PEREIRA negou o tráfico. Estava com apenas um frasco de lança perfume para seu consumo. Os adolescentes também estavam com entorpecentes. Tem 22 anos de idade e nunca teve passagem pela polícia. Estava com R\$200,00 para gastar no interior do evento, de Carnaval. Às perguntas do MP, disse que estavam em quatro pessoas. Usava droga regularmente, porém parou depois deste episódio. É casado e mora com seu filho de dois anos.

Em juízo, o policial militar Diego Cordeiro da Silva narrou que o réu foi abordado em um evento de Carnaval, no período da tarde. As ruas estavam fechadas e havia segurança particular do evento. O réu adentrou com mais três adolescentes na primeira revista e preferiu abordar o acusado. com ele, havia seis pinos de

cocaína, dinheiro trocado e lança perfume. Com os adolescentes havia outros entorpecentes. Um dos menores confessou que pretendiam comercializar, o que foi confirmado pelo réu, que disse que iam usar, porém também revender. A droga estava na cueca, tanto que na primeira revista pelos seguranças particulares do evento nada foi encontrada. A primeira revista era para evitar entrada de coisas maiores, do tipo, faca, arma, vidro. A segunda revista era mais detalhada e feita pela PM. Às perguntas da defesa, disse que o réu e os menores iriam usar a droga e, também, pretendiam vender. Não avistou atos de compra e venda de drogas. Não foi o depoente quem realizou a revista ao acusado.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Frankel Oliveira de Lima. Confirmou que estava fazendo a revista nos portões do parque Ibirapuera e revistou o réu para entrada no evento, quando encontrou com ele um frasco de lança perfume. O réu estava acompanhado de outros três amigos, sendo dois menores de idade. Indagado, o réu disse que a droga era para seu consumo próprio. Os menores foram revistados por outros policiais militares e um dos menores disse que a droga era para ser comercializada.

Diante da situação concreta aqui verificada, e não havendo outros indicativos de prova efetiva quanto ao crime de tráfico, o que faz pairar nos autos a dúvida quanto à finalidade da droga encontrada, opção mais justa, respeitados doutos entendimentos em sentido contrário, é optar pela desclassificação do fato para o crime de posse para uso próprio.

O que se tem provado, para além de qualquer dúvida, é que o réu trazia consigo substância entorpecente ao menos para consumo próprio, o que leva à necessária desclassificação da imputação ministerial, o que foi requerido pelo próprio órgão acusador.

Ante o exposto, DESCLASSIFICO a imputação referente ao artigo 33, "caput", da lei 11.343/06 e condeno o réu PAULO VINICIUS SANTOS PEREIRA, pelo crime previsto no artigo 28, do mesmo diploma, com fundamento no artigo 383, do Código de Processo Penal. Fixo, pois, a medida de advertência, já realizada nesta data, conforme constou em termo de audiência.

Nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06, determino a incineração das drogas e plantas apreendidas, além da destruição dos demais objetos apreendidos.

Custas na forma da Lei.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

São Paulo, 02 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA